

עין משפט גר מצוה
ז א מיי"פ"ו מהלכות עדוים הלכה ז סמג עשין פו עוש"ע י"ד סימן רסו סעיף כג:
ח ב מיי"פ"ב מהלכות אשות הלכה כו פ"ב מהלכות גירושין הלכה טו ופכ"ט מהלכות מירה הלכה ג ג עוש"ע אה"ע סימן קכא סעיף ו וח"מ סימן נה סעיף יח ווא"ח
ט ג מיי"פ"ב מהלכות תגינה הלכה א סמג עשין רכז:
י ד מיי"ט הלכה ד סמג שס:

רבינו חננאל

ראמרין (לאתרי מאי) לאתרי סומא באחת מעיניו שחיב בראייה ודלא כיוחנן בן דהבאי שהיה פטור ואסיקנא לעולם לאתרי חציו עבר וחציו בן חורין שחיב ומתני' כמשנה אחרונה דתנן כופין את רבו ועושהו בן חורין וחזרו ב"ה להורות כדברי בית שמואי דביון דוראי לשחרור קאי אע"פ שעדיין לא נשתתרו חייב בראייה: ירושלמי מותיחין בראיית קרבן אבל בראיית פנים אפילו קטן אביו חייב להעלותו שנאמר הקהל את העם האנשים והנשים והטף. וסיפא דקתני עבדים שאינן משוחררין לגמרי פטורין כמשנה ראשונה היא שנויה. דרש ר' אלעזר בן עזריה אנשים באין ללמד ונשים באות לשמוע וטף ליתן שכר למביאיהן. חוץ מחדש אחינן לאוקומא בחדש שאינו לא שומע ולא מדבר הא החדש המדבר ואינו שומע או שומע ואינו מדבר חייב. וא' תנינא להא דתנו רבנן חרש מדבר ואינו שומע והו חרש שומע ואינו מדבר והו אלם זה זה הרי הן כפקחין לכל דבריהם. ואקשין אינו והתניא מדבר ואינו שומע שומע ואינו מדבר פטור מן הראייה ואתא רבינא ותרצה ואמר חסורי מחסרה והכי קתני הכל חייבין בראייה ובשמחה

ב:

תקנתם את רבו.
במה שהיה לו מעיקרה יש לו עכשיו זהו העבדות ואת עצמו לא תקנתם שאינו יכול לישא אשה ואי משום עבדות הא לא איכפת ליה כלל כיון דמעיקרה היה כולו לרצ ועכשיו בזימו לעצמו והר"ר משולם גריס תקנתם את עצמו ואת רצו לא תקנתם כלל שגם הרצ מפסיד הוולדות:

לִישָׁא שפחה אינו יבול.
ולמכור עצמו לא מצי כדי לישא שפחה דהא גר אינו נמכר בעבד עברי דבעינן ושב אל משפחתו (ויקרא כה) וליכא כדאינא בציזיה נשך (ב"מ דף עב). ועוד מאחר דלא קיים פריה ורביה ביהדות לא נסצינן ליה כנענית לזד חירות שבו ודכוותיה מצינו בפ"ק דקדושין (דף כ.) אין לו אשה וזנים אין רצו מוסר לו שפחה כנענית ואי"ת ישא בת מינו ליתי זד חירות ולישתמיש זלד חירות וזד עבדות זלד עבדות דומיא דפרידה שזבעה אין מרביעין עליה לא סוס ולא חמור אלא מינה צפרק אותו ואת בנו (חולין דף עט.) וי"ל דהתם לא קפיד קרא אלא ככלאים דתרי מינים והא ליכא אצל הכא אמאן קפיד קרא אלד חירות דלא לישתמיש זד חירות בעבדות והא אינא ומטעם דשרי הרצעה שרי גס לרכוז על הפרידה ובמוספתא דמסכת כלאים (פ"ה וירושלמי פ"ח) תניא אמר רבי איסי בן יהודה אסור לרכוז על הפרידה מקי"ו ומה במקום שמותר ללבוש שתי חלוקין אסור במעורבותו מקום שאסור לנהוג שני מינים אינו דין שאסור במעורבותו אמרו ליה והא כתיב ו‏ והרכבסתם את שלמה בני על הפרדה (מלכים א א כ) אמר להם אין למדים תורה מן ו‏ התקועה א"ל והא כתיב ו‏ יעש הישר בעיני ה' ‏:

לִישָׁא שפחה אינו יבול.וממורת לא ישא אע"ג דעבד מותר בממורת לפי שקדש ועומד דכתנן פרק האומר (קדושין דף קט.) יכולין ממזרים לטעהר כילד ממזר נושא שפחה ולד חירות שרי זה דכתנן פרק עשרה יוחסין (שס) שחורוי וממזרי שרי לזא זה צוה דהא י"ל דאין לנו לתקן כדי להרבות ממזרים בעולם ועוד כיון דתפסי זה קדושין אחי זד עבדות ומשתמש בזאשת איש ונתינה נמי לא ישא דאע"ג דממזרת ונתינה ושחורוי מותרין לזא זה צוה דהא הוה התפסת קדושין ואחי זד עבדות ומשתמש בזאשת איש אי נמי נתינה אסור זלד עבדות דלאו קדש ועומד הוה אע"ג דמותר בממורת משום דלא מקרי קהל מוחר זבלאו דלא יהיה קדש (דברים כג) ואי"ת וליתי עשה [דלשנת ילדה] ולירחי לאו דלא יהיה קדש וי"ל דהכא אפשר לקיים שניהם על ידי כפייה אי נמי דלא אחי עשה ודחי לא תעשה אלא כגון מילה זצנעת דבעידנא דמעקד לאו מקיים עשה אצל כהא משעת הערלה עובר ליה זבלאו ועשה ליכא עד גמר ביאה:

א תהו בראה.
האי עשה אליס טפי מפרו ורצו כדאמר בזמגילה צפרק בתרא (דף כז.) מוכר אדם ס"מ לישא אשה וללמוד תורה ומייתי לא תהו זבראה אצל י"מ משום דעבד לא מיפקיד אפריה ורביה דלמר ו‏ היו לו זנים בעבדותו ונשתחרר יצטל ויהלא לא ורביה ולאו מילתא היא דלמר זירושלמי דמו"ק (פ"א) עבד מהו שישא אשה בזמועד אמר להון ששמעינן מן הדין ממתניתין יצטל ויהלא לא נצרא העולם אלא בשביל פריה ורביה ואמר שמעון בר אבא משום רבי יוחנן כל שהוא מזווה על פריה ורביה לא ישא אשה בזמועד ו‏ ועוד לישראל דנקט הכא והלא לא נצרא העולם אלא בשביל פריה ורביה משמע דאתרווייהו קאי והא דלמרנין לא קיים פריה ורביה היינו מטעם דבעינן ורעו מיוחס אחריו ואפילו ישראל שיש לו בן מן השפחה אינו קרוי ו‏ אחריו ועוד פרו ורצו אכולהו בני נח כתיב אף לנכנען: **ב**רפין את רבו. אפילו לשמואל דלמר (גיטין דף לה.) המפקיר עבדו יוצא לחירות ואי"ג גט שחרור הכא דעבא ליה עבדו ליה לעשות שחרור גמור ואע"ג דלמרנין (ברכות דף מו:) המשחרר עבדו עובר בעשה ניחא לן דליעבד הרב איסורא זוטא ולא ליעבד העבד איסורא רבה כדאמר בעירובין צפ' בכל מערבין (דף לב: ושם) ולא דמי לההיא דריש שבת (דף ד. ושם) וכי אמרינן לו לאדם עמוד וטאטא בשביל שזכה חצירך דהתם פושע דבצר הוי שלא היה לו לאפות הפת תדע דשרינן ריש תמיד נשחט (פסחים דף נט. ושם) להקריב לכהן אחר תמיד של צין הערצים כפרת חצירו כדי שיאכל קרבן פסח לערב אע"ג דאיכא עשה דהשלמה ו‏ ‏:

י נשים ועבדים.
לא שייך לאקשויי אמאי תני נשים לשון רבים ותנא קטן ו‏ חרש לשון יחיד כדדייק צפרק קמא דנדה (דף טז.) גבי קטנות והכא תנא אשה דהכא תרי ענייני ולא דמי חד לאידך דחרש ושוטה פטור מכל המצות כדאמר לקמן וקטן לא ידעינן דפטור מקרא רק מקי"ו דנשים פטורות דכתיב וזוכך טפלים לא כל שכן דהכי דייקנין צפרק קמא דקדושין (דף לז: ושם) טפלים חייבין נשים לא כל שכן:

י ומי שאינו יבול אֶעֱצות ברגליו.
פרש"י מירושלים לעזרה ורבותא נקט דלא מיבעיא מעירו דלא מצי סליק לעזרה וה"ה נמי אם הוא אינו יכול לעלות מעירו לירושלים דפטור כדמשמע בגמרא עד הכא מאן אייתי: **חרש דומיא דשוטה** וקמן. בזמגילה פ"ב (דף יט:) הכל כשרין לקרוא את המגילה חוץ מחרש שוטה וקטן כו' לא דייק הכי דהתם ע"כ במדבר קיימינן מדקרא את המגילה ותרמנה לא הוה מפיק אחרים וכן בחולין (דף ג.) חוץ מחרש שוטה וקטן שמה יקללו את שחיתתן לא דייק הכי דהתם הטעם תלוי בזכין שיוכל לאמן את ידו לשחות: **המדבר ואינו שומע** זהו חרש. זב"ר מפיק ליה אינו מדבר ואינו שומע דכתיב מי שם פה לאדם או מי ישום אלם או חרש (שמות ד) מי [שם] פה קאי לתרוייהו:

שומע ואינו מדבר פטור מן הראייה וחייב בשמחה. והא דלא קתני נשים דמחייבי צשמחה בתר הכי לא חש להכי למיתני סורסא וכיוצא בזה מצינו בזכמה מקומות וההיא דלקמן (דף ו:) דלמר יש צשמחה שאין צשתינה שנוהגת בזאנשים ובנשים מה שאין כן צשתינה ולא קחשיב חרש מדבר ואינו שומע דהתם בחגיגה נמי מחייב ולא בעי למיתני יש צשתינה שאין צאחת כגון חרש מדבר ואינו שומע דלא נחית למיתני הך כללל רק מה שצאחת שאין צשמים והכא כי קאמר דמחייב צשמחה הוא הדין בחגיגה כדפירשתי אלא שמחה נקט דנשים חייבות וחרש שוטה וקטן פטירי וכי תנינן לעיל זה זה כפיקחין לכל דבריהן להתחייב צשמחה ובחגיגה קאמר:

הכל חייבין פרק ראשון חגיגה

תקנתם אם רצו ולא עצמו לא תקנתם.
כל תקנת רצו כאן היא אצל תקנת העבד אין כאן אם נתקן כמשפט הממון לא נתקן צפריה ורביה: **לישא שפחה אינו יכול.**
מפני זד החרות שבו וכתיב לא יהיה קדש וגו' (דברים כג): **נת חורין אינו יכול.**
מפני זד עבדות שבו: **לא סהו זבראה.**
לא זברא הקצ"ה את הארץ להיות זלא יישוב אלא לשנת ילדה: **כדסנן.**
זריש מסכת תרומות (מ"ב:) **חרש שזכרו צו חכמים בכל מקום.**
שהשוו אותו לשוטה לפוטרו לא דצרו אלא בזמי שאינו שומע ואינו מדבר הכי קיס להו לרבנן דמי שאינו שומע ואינו מדבר דלאו בני דעה ניהו: **מדבר ואינו שומע.**
תחילתו היה פקח עד שלמד לדבר ואח"כ נתחרש: **סנינא.**
צמתניתין: **לסא דסנו רבנן.**
צבריינא ולמדנו שהצריינא הוצאת עיקר וסומכין עליה: **זה וזה נפקחים.**
היינו כמתניתין עליה: פטר אלא חרש הדומה לשוטה: **ואי צעים אימא.**
אלם כמשמעו נוטריקון אישחקיל מלוויה ניטל דצורו: **פטור.**
מן הראייה. קשיין אהדדי ממתניתין וצריינא: **אמר רבא.**
מתניתין דתני אלל ראייה חרש דומיא דשוטה: **חסורי מיחסרה והכי קסני.**
(כ) דלע"פ דלא דומה לשוטה פטור וכי תניא מתניתין דומיא דשוטה גבי שמחה הוה דתני ותרני מיני חרש תנא ממתניתין וחסורי מיחסרה ממתניתין והכי קתני הכל חייבין צבאייה חוץ מחרש כל דהו או שומע ואינו מדבר או מדבר ואינו שומע: **ואף על פי שהוא פטור.**
צעולת ראייה ליראות:
חייב

שפטור מן הראייה חייב בשמחה ואת שאינו לא שומע ולא מדבר ושומה וקמן פטור אף מן השמחה הואיל ופטורים מכל מצות האמורות בתורה תניא נמי הכי הכל חייבין בראייה ובשמחה חוץ מחרש המדבר ואינו שומע שומע ואינו מדבר שפטורין מן הראייה ואף על פי שפטור מן הראייה חייב יכולין ממזרים לטעהר כילד ממזר ונשא שפחה ולד חירות שרי זה דכתנן פרק עשרה יוחסין (שס) שחורוי וממזרי שרי לזא זה צוה דהא י"ל דאין לנו לתקן כדי להרבות ממזרים בעולם ועוד כיון דתפסי זה קדושין אחי זד עבדות ומשתמש בזאשת איש ונתינה נמי לא ישא דאע"ג דממזרת ונתינה ושחורוי מותרין לזא זה צוה דהא הוה התפסת קדושין ואחי זד עבדות ומשתמש בזאשת איש אי נמי נתינה אסור זלד עבדות דלאו קדש ועומד הוה אע"ג דמותר בממורת משום דלא מקרי קהל מוחר זבלאו דלא יהיה קדש (דברים כג) ואי"ת וליתי עשה [דלשנת ילדה] ולירחי לאו דלא יהיה קדש וי"ל דהכא אפשר לקיים שניהם על ידי כפייה אי נמי דלא אחי עשה ודחי לא תעשה אלא כגון מילה זצנעת דבעידנא דמעקד לאו מקיים עשה אצל כהא משעת הערלה עובר ליה זבלאו ועשה ליכא עד גמר ביאה:

א תהו בראה.
האי עשה אליס טפי מפרו ורצו כדאמר בזמגילה צפרק בתרא (דף כז.) מוכר אדם ס"מ לישא אשה וללמוד תורה ומייתי לא תהו זבראה אצל י"מ משום דעבד לא מיפקיד אפריה ורביה דלמר ו‏ היו לו זנים בעבדותו ונשתחרר יצטל ויהלא לא ורביה ולאו מילתא היא דלמר זירושלמי דמו"ק (פ"א) עבד מהו שישא אשה בזמועד אמר להון ששמעינן מן הדין ממתניתין יצטל ויהלא לא נצרא העולם אלא בשביל פריה ורביה ואמר שמעון בר אבא משום רבי יוחנן כל שהוא מזווה על פריה ורביה לא ישא אשה בזמועד ו‏ ועוד לישראל דנקט הכא והלא לא נצרא העולם אלא בשביל פריה ורביה משמע דאתרווייהו קאי והא דלמרנין לא קיים פריה ורביה היינו מטעם דבעינן ורעו מיוחס אחריו ואפילו ישראל שיש לו בן מן השפחה אינו קרוי ו‏ אחריו ועוד פרו ורצו אכולהו בני נח כתיב אף לנכנען: **ב**רפין את רבו. אפילו לשמואל דלמר (גיטין דף לה.) המפקיר עבדו יוצא לחירות ואי"ג גט שחרור הכא דעבא ליה עבדו ליה לעשות שחרור גמור ואע"ג דלמרנין (ברכות דף מו:) המשחרר עבדו עובר בעשה ניחא לן דליעבד הרב איסורא זוטא ולא ליעבד העבד איסורא רבה כדאמר בעירובין צפ' בכל מערבין (דף לב: ושם) ולא דמי לההיא דריש שבת (דף ד. ושם) וכי אמרינן לו לאדם עמוד וטאטא בשביל שזכה חצירך דהתם פושע דבצר הוי שלא היה לו לאפות הפת תדע דשרינן ריש תמיד נשחט (פסחים דף נט. ושם) להקריב לכהן אחר תמיד של צין הערצים כפרת חצירו כדי שיאכל קרבן פסח לערב אע"ג דאיכא עשה דהשלמה ו‏ ‏:

י נשים ועבדים.
לא שייך לאקשויי אמאי תני נשים לשון רבים ותנא קטן ו‏ חרש לשון יחיד כדדייק צפרק קמא דנדה (דף טז.) גבי קטנות והכא תנא אשה דהכא תרי ענייני ולא דמי חד לאידך דחרש ושוטה פטור מכל המצות כדאמר לקמן וקטן לא ידעינן דפטור מקרא רק מקי"ו דנשים פטורות דכתיב וזוכך טפלים לא כל שכן דהכי דייקנין צפרק קמא דקדושין (דף לז: ושם) טפלים חייבין נשים לא כל שכן:

י ומי שאינו יבול אֶעֱצות ברגליו.
פרש"י מירושלים לעזרה ורבותא נקט דלא מיבעיא מעירו דלא מצי סליק לעזרה וה"ה נמי אם הוא אינו יכול לעלות מעירו לירושלים דפטור כדמשמע בגמרא עד הכא מאן אייתי: **חרש דומיא דשוטה** וקמן. בזמגילה פ"ב (דף יט:) הכל כשרין לקרוא את המגילה חוץ מחרש שוטה וקטן כו' לא דייק הכי דהתם ע"כ במדבר קיימינן מדקרא את המגילה ותרמנה לא הוה מפיק אחרים וכן בחולין (דף ג.) חוץ מחרש שוטה וקטן שמה יקללו את שחיתתן לא דייק הכי דהתם הטעם תלוי בזכין שיוכל לאמן את ידו לשחות: **המדבר ואינו שומע** זהו חרש. זב"ר מפיק ליה אינו מדבר ואינו שומע דכתיב מי שם פה לאדם או מי ישום אלם או חרש (שמות ד) מי [שם] פה קאי לתרוייהו:

שומע ואינו מדבר פטור מן הראייה וחייב בשמחה. והא דלא קתני נשים דמחייבי צשמחה בתר הכי לא חש להכי למיתני סורסא וכיוצא בזה מצינו בזכמה מקומות וההיא דלקמן (דף ו:) דלמר יש צשמחה שאין צשתינה שנוהגת בזאנשים ובנשים מה שאין כן צשתינה ולא קחשיב חרש מדבר ואינו שומע דהתם בחגיגה נמי מחייב ולא בעי למיתני יש צשתינה שאין צאחת כגון חרש מדבר ואינו שומע דלא נחית למיתני הך כללל רק מה שצאחת שאין צשמים והכא כי קאמר דמחייב צשמחה הוא הדין בחגיגה כדפירשתי אלא שמחה נקט דנשים חייבות וחרש שוטה וקטן פטירי וכי תנינן לעיל זה זה כפיקחין לכל דבריהן להתחייב צשמחה ובחגיגה קאמר:

גמר

מסורת הש"ם

א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל
אָ בּ בֶּ בֵּ ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל
א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל

תורה אור השלם

- פי בה אמר יי בורא השמים הוא הָאֱלֹהִים יצר האָרֶץ וְעָשָׂה הוּא בּוֹנֶהָ לא תהו בְּרָאָה לְשִׁבְתָּ יִצְרָה אֲנִי יי ואין עוֹד: יְשַׁעְיָהוּ מַה יי יח
- וְאֲנִי בְּחֶרֶשׁ לֹא אֲשַׁמְעָ וּבְאֶלֶם לֹא יִפְתָּהּ פיה: תהלים לח יד

הגהות הב"ח

- רש"י ד"ה חסורי מחסרה והכי קמי דגבי בראייה אע"פ דלא: (א) תוב' ד"ה לישא שפחה אינו יכול ולמכור וכי אמר ליה והא כתיב אשר עשה דוד את הישר בעיני ה' ולא סהי מבל אשר צורו בל מלי חייז רב בדבר אוריית החזיו הס"ד וי"צ עיין דרי"ש פי ח' דכלאים פי' מקוע מוקע עצמו לדבר הלכה ולי נראה שזו' נעשה זאת על פני רצו עירא האירי שהיה מעיר מקוע: (א) ד"ה לא מוכר וכו' בן מן השפחה אינו קרוי מיוחס לחמיו: (ב) ד"ה נשים וכי ותנא קטן שוטה חרש לשון יחיד:

מוסף רש"י

תקנתם את רבו.
שאינו חסר כלום (גיטין מא.) שאינו מפסיד כלום מן הרכאו לו, ואת עצמו לא תקנתם.
מה תהא עליו (פסחים פח.). לישא שפחה אינו יכול.
ולד חירות אסור זה דכתיב (דברים כג) לא יהיה קדש, לא יבא לאתמא אמה (פסחים פח.) לא תהו בראה.
יולד הארץ לא על סהו להיות ריקנות זבא אומה, כי אם לשנת, להיות כי ישוב, ילדה (גיטין פח.) חרש שדיבור בו חכמים בכל מקום. להוציא מכלל דעת (נדה ג.) המדבר ואינו שומע זהו חרש.
ולא זהו חרש שזכרו צו חכמים בכל מקום והשווהו לשוטה, זהו כפיקח לכל דבריו, כדקתני כהדאי (גיטין עה.).